

1500318-74.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... de 13 (treze) dias-multa, para o crime de roubo, e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para o crime de receptação. Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, em relação ao crime de roubo, elevo a pena em mais 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento referente ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500318-74.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500318-74.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2052054/2022 - 02º D.P. BIRIGUI, 23196520 - 02º D.P.

BIRIGUI, 2052054 - 02º D.P. BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO APARECIDO URIVES CARDOSO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº. 1500318-74.2022.8.26.0603 (Controle nº 481/2022).

VISTOS.

LEONARDO APARECIDO URIVES CARDOSO e TANAEL FRANCIS SILVA, qualificados nos autos,

foram presos em flagrante, denunciados e viram-se processados como incursos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 180, caput, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal, porque, no dia 22 de fevereiro de 2022, por volta das 15h10, à Rua Aldo Cinquini, nº 372, Bairro Colinas, nesta cidade e comarca de Birigui, agindo em concurso e previamente ajustados em unidade de propósitos com terceiro indivíduo até então desconhecido, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e violência contra a vítima Tayná Araujo de Oliveira Ramos, subtraíram para eles, 01 (uma) corrente folheada a ouro, avaliada em R\$ 100,00 (cem reais), conforme auto de fls.123.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço supramencionadas, LEONARDO APARECIDO URIVES CARDOSO, e TANAEL FRACIS SILVA, previamente ajustados em unidade de propósitos com terceiro indivíduo até então desconhecido, receberam e conduziram, em proveito próprio, o veículo Fiat/Palio, modelo Fire Economy, cor prata, chassi 9BD17164LB5699302, pertencente à vítima Rosimar de Souza Galdiano, que sabiam ser produto de crime.

A denúncia foi recebida em 09 de março de 2022 (fls. 154/155), os acusados foram devidamente citados (fls. 177 e 178) e apresentaram defesas escritas às fls. 193/214 e 255/312.

Durante a instrução, foram tomadas as declarações das 02 (duas) vítimas e colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas de arrolada pela acusação e o réu TANAEL, sobrevivendo, ao final, os interrogatórios dos acusados (fls. 483/484 e 522/523).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia (fls. 531/538).

Por outro lado, a defesa do réu LEONARDO requereu seja a pena aplicada no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; fixação do regime semiaberto; reconhecimento da participação de menor importância; aplicação da detração penal; e o direito de o réu recorrer em liberdade (fls. 540/547)

A defesa do réu TANAEL, pediu a absolvição do acusado, alegando inexistência de provas. Subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da insignificância; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; fixação do regime semiaberto; e a concessão de liberdade provisória (fls. 549/603).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos de roubo consumado, com incidência de duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e receptação.

A ação penal é totalmente procedente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante de fls. 01/02; os boletins de ocorrência de fls. 15/17, 18/22 e 430/432; o auto de avaliação de fl. 123; os laudos periciais de fls. 168/171 e 492/497; o relatório policial de fls. 127/130; os depoimentos das testemunhas; as declarações das vítimas; a indigesta negativa do acusado TANAEL; e a confissão do réu LEONARDO apresentadas em juízo.

Na fase policial, os acusados reservaram-se no direito de permanecerem em silêncio (fls. 09 e 10), desperdiçando importante oportunidade para apresentarem uma versão convincente dos fatos. Aliás, o fato de os réus terem ficado em silêncio, embora não se deva tomar por prova plena e cabal de suas culpas, induz à invencível perplexidade quanto as suas inocências, pois repugna a razão deixe alguém de responder aos termos de uma acusação, máxime se inocente. Com o silêncio, pois, os réus tiveram atitudes incompatíveis com quem se diz inocente, perdendo a oportunidade de esclarecerem equívoco da acusação.

Lembre-se que o silêncio dos acusados não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz, nos termos do artigo 198 do Código de Processo Penal.

Em Juízo, o réu TANAEL negou a autoria dos delitos, dizendo que não participou do roubo, nem da receptação do veículo. Estava distribuindo currículos em

estabelecimentos da Avenida Euclides Miragaia e já tinha entregado em dois postos de combustíveis, quando correu para o interior da marmoraria para não ser atingido pelo veículo, que bateu na palmeira. Não viu quantas pessoas tinham no carro. Disse que estava com uma camiseta roxa, bermuda e tênis. Apanhou dos policiais, foi colocado de cara no chão e não viu o que estava acontecendo. Não passou por reconhecimento na delegacia. Não conhecia o corréu Leonardo (fls. 482/483). O acusado LEONARDO, em juízo, confessou a autoria dos delitos. Disse que praticou o assalto com outras pessoas e o corréu TANAEL não estava com eles. na delegacia. Estava com outras duas pessoas. Disse que chegou no local, anunciou o assalto e mostrou a arma para vítima. Mandou que a vítima tirasse a corrente do pescoço, porém ela não tirou. O outro indivíduo pulou o balcão e tirou a corrente do pescoço dela. Disse que os outros dois indivíduos desceram do carro e fugiram pelo meio do mato. Deparou com uma viatura policial, acelerou, passou no sinal vermelho e acabou colidindo em uma árvore. Pulou do carro e entrou em uma fábrica, tirou a camiseta e se deitou no chão até ser abordado. Disse que estava desempregado, passando necessidades e pretendia vender a corrente para ajudar na casa. Quanto ao veículo, disse que outro indivíduo que estava com eles que lhe apresentou. Relatou que foi agredido pelos policiais militares (fls. 482/483).

A confissão judicial do acusado LEONARDO encontra respaldo nos demais elementos de prova colhidos na instrução, mas a negativa apresentada pelo réu TANAEL e a tentativa de isentá-lo por parte do réu LEONARDO, estão totalmente contrárias às provas coligidas nos autos e isoladas de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariadas por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado. As afirmações dos acusados acerca das agressões feitas pelos policiais são inconsistentes, porquanto, se efetivamente agredidos, insurgir-se-iam de pronto e tomariam, logo em seguida, as medidas necessárias para que os policiais fossem punidos, mas nada disso se vê nos autos, pelo contrário, na delegacia, os réus preferiram ficar em silêncio a relatar os fatos, o que retira a credibilidade de seus relatos em juízo.

Ademais, na audiência de custódia, tendo em vista as alegações do autuado TANAEL de que teria sido agredido pelos policiais que o abordaram, bem como o exame de corpo de delito de fls. 87, não obstante a notícia de que ambos teriam se envolvido em acidente de trânsito durante a fuga, causando-lhe lesões, por cautela, foi determinada a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar para apuração dos fatos noticiados, nada mais havendo a ser deliberado nestes autos.

No mais, a vítima Tayná Araujo de Oliveira Ramos, em ambas as fases da persecução penal, disse que estava no trabalho, quando dois indivíduos encapuzados entraram anunciando o assalto. Um deles levantou a camiseta e exibiu uma arma de fogo na cintura, enquanto o outro pulou o balcão e tirou a corrente do seu pescoço. Os assaltantes entraram um veículo Palio, que estava um terceiro indivíduo no volante. Disse o indivíduo de blusa preta entrou no balcão e tirou sua corrente e o de blusa vermelha estava com a arma. Os funcionários que estavam no fundo da loja chamaram polícia, que localizaram o veículo e os assaltantes. Reconheceu os acusados na delegacia por fotos e pelas vestes. Não viu o rosto dos acusados, que estavam de capuzes, mas viu na delegacia que a altura deles e as vestes batiam. Ao sair da delegacia, viu os acusados na viatura. Na delegacia, ficou sabendo que o veículo era produto de furto e estava com a placa adulterada e que a correntinha foi encontrada dentro do veículo, onde também foram localizados os capuzes e as vestes. A vítima, em juízo, na audiência de instrução, confirmou que, na delegacia, reconheceu as vestimentas apreendidas no carro em que estavam os réus, como sendo as dos assaltantes, e reconheceu, ainda em juízo, os réus como sendo os que estavam detidos na delegacia, cujas vestimentas foram encontradas no carro e por ela reconhecidas (fls. 522/523).

Nos delitos de furto e roubo, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de excepcional importância, sobretudo quando harmoniosa e coincidente com o conjunto probatório, como é o caso.

A defesa se insurgiu contra o reconhecimento, alegando que não obedeceu aos requisitos legais, no entanto, o reconhecimento tem valor probatório e não pode ser rechaçado.

É pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores que o reconhecimento, quer pessoal, quer fotográfico, tem valor probante pleno quando acompanhado e reforçado por outros elementos de convicção, como é o caso dos autos. Em outros termos, no campo processual penal, o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torne suspeita a identificação.

Quanto às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, foram todas elas observadas. Lembre-se que, no caso, na fase judicial, a vítima confirmou que, na delegacia, reconheceu as vestimentas apreendidas no carro em que estavam os réus, como sendo as dos assaltantes. Além disso, ainda durante a audiência de instrução, sob o crivo do contraditório, a vítima reconheceu ambos os réus como sendo os que estavam detidos na delegacia, e cujas vestimentas foram por ela reconhecidas. No mais, as declarações da vítima foram confirmadas pelos demais elementos de prova existentes nos autos.

A testemunha Rosimar de Souza Galdino, ouvida em juízo e na delegacia, relatou que é proprietária do veículo Fiat/Pálio usado no roubo. Disse que seu veículo foi furtado no dia 04 de fevereiro de 2022, em Penápolis e registrou a ocorrência. O carro foi localizado em Birigui. Não conhece os réus LEONARDO e TANAEL. Informou que teve o veículo restituído com avarias e sem as placas (fls. 482/483).

Como se vê, a testemunha confirmou a ocorrência do crime anterior (furto), bem como o fato de seu veículo ter sido encontrado na posse dos acusados.

As testemunhas Alcécio Gaiarin e Aleksander Xavier Conrado, policiais militares, disseram que foram informados de um roubo em andamento, praticado por dois indivíduos que utilizavam toucas pretas e estavam com arma de fogo e estavam fugindo em um veículo Pálio de cor prata. Deparam-se com tal veículo no cruzamento, ocupado por dois indivíduos. Tentaram dar fuga, mas perdeu o controle e bateu em um coqueiro. Desembarcaram e correram um para cada lado, mas foram detidos. No interior do veículo, localizaram uma pistola trezentos e oitenta carregada com munição intacta, duas toucas pretas, uma camiseta de cor preta, um celular pertencente ao acusado TANAEL, e uma correntinha dourada subtraída da vítima. A correntinha foi reconhecida pela vítima. A camiseta vestida por LEONARDO era predominantemente vermelha e a vestida por TANAEL era escura. Apurou que o veículo era produto de furto ocorrido em Penápolis. Os acusados confessaram o roubo e informaram que tinham pegado o veículo emprestado de um amigo. A vítima reconheceu os dois indivíduos por fotos, esclarecendo que conseguiu visualizar parte do rosto de LEONARDO. O acusado TANAEL foi levado até o pronto socorro municipal porque ele apresentava lesão na cabeça decorrente do choque contra a árvore (fls. 482/483).

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

A defesa não trouxe aos autos elementos que evidenciassem interesse das vítimas e testemunhas em imputar falsamente aos acusados as práticas de condutas definidas como crimes.

No mais, o acusado TANAEL não conseguiu comprovar sua versão apresentada no interrogatório, aliás, sequer arrolou como testemunhas as pessoas para quem havia entregado currículo naquele dia, providência essa que seria de fácil consecução, caso fosse verdadeira a narrativa apresentada.

A causa de aumento de pena do concurso de agentes restou comprovada pelas declarações das vítimas, depoimentos das testemunhas e confissão do acusado LEONARDO. Lembre-se que essa causa de aumento atinge todas as pessoas envolvidas na infração penal, ainda que não tenham praticado atos executórios e mesmo que uma só tenha estado no local do crime, porque a lei, ao utilizar a expressão concurso de duas ou mais pessoas, não faz qualquer distinção e abrange, por isso, tanto a coautoria quanto a participação.

A utilização da arma de fogo também restou demonstrada pelas declarações das vítimas, testemunhas e pelos laudos periciais de fls. 168/171 e 492/497.

Quanto à receptação, não se pode olvidar que o veículo foi encontrado na posse dos acusados e, em se tratando de receptação dolosa, caberia aos réus o ônus da prova da origem lícita do bem apreendido em suas posses.

Em outras palavras, quando o bem subtraído é encontrado em poder do agente, esse fato gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova.

Assim, é óbvio que os acusados sabiam da origem ilícita do bem que foi apreendido em suas posses, com as placas adulteradas, utilizado para cometer o roubo.

Ao se falar em crime de receptação, a aferição do dolo do agente é muito difícil, visto ser impossível perscrutar o seu íntimo, podendo ser alcançado pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato. Em outros termos, a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode se extrair da própria conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que envolvem a infração, como acima apontado.

Assim, além da robusta prova oral colhida na instrução, há também indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios.

Ainda que assim não fosse, ressalto que o furto e o roubo são delitos que, em regra, são praticados na clandestinidade, por isso, a prova não é das contundentes, vistosas, bastando a apreciação adequada de elementos formadores da convicção e aptos a embasar um édito condenatório.

Sendo assim, não resta dúvida de que no local, dia e horário indicados na denúncia, os acusados, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, 01 (uma) corrente folheada a ouro, avaliada em R\$ 100,00 (cem reais), pertencente à vítima Tayná Araujo de Oliveira Ramos, bem como receberam e conduziram, em proveito próprio, o veículo Fiat/Palio, modelo Fire Economy, cor prata, chassi 9BD17164LB5699302, pertencente à vítima Rosimar de Souza Galdiano, que sabiam ser produto de crime.

As condutas encontram tipicidade na exata correspondência com os delitos definidos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 180, caput, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal.

Anoto que o fato ocorreu em 22/02/2022, razão pela qual se aplicam as alterações trazidas pela Lei nº 13.654, de 23/04/2018, que acrescentou § 2º-A, inciso I ao artigo 157, aumentando a fração da causa de aumento de pena em caso de emprego de arma de fogo.

Neste ponto, não pode ser admitido o princípio da insignificância (crime de bagatela), como pretendido pela defesa do réu TANAEL, porque ele não se aplica no crime de roubo, haja vista ser crime complexo, que protege outros bens além do patrimônio, de forma que a violência ou a grave ameaça não podem ser consideradas de menor relevância, configuradora do delito de bagatela. Ademais, ainda que o bem subtraído seja de pequeno valor (R\$ 100,00), tal fato em nada beneficia o réu, vez que o legislador brasileiro não acolheu o princípio da insignificância para afastar o delito. Em outros termos, o fato de a coisa subtraída ter pequeno valor, salvo em alguns casos especiais, não significa que o fato seja tão insignificante para permanecer no limbo da criminalidade, visto que no direito brasileiro o princípio da insignificância, na maioria dos casos, ainda não adquiriu foros de cidadania, de molde a excluir tal evento de moldura da tipicidade pena.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade

dos acusados ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência dos delitos e passo a aplicar as penas separadamente.

Das penas.

Réu TANAEL

O acusado ostenta péssimos antecedentes (fl. 606 - Proc. nº 0001898-05.2009.8.26.0076; fls. 607/608 - Proc. nº 0013461-90.2009.8.26.0077; E fl. 608 - Proc. nº 0002011-17.2014.8.26.0097) razão pela qual as circunstâncias previstas no artigo 59 lhe são desfavoráveis, autorizando a fixação das penas-bases acima dos mínimos legais em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para o crime de roubo, e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para o crime de receptação.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, em relação ao crime de roubo, elevo a pena em mais 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento referente ao concurso de agentes, resultando em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa.

Isso porque, com a introdução de outras causas de aumento no roubo, totalizando seis, quando presente apenas uma delas, deve-se impor o aumento mínimo (1/3); duas, o aumento de três oitavos (3/8); três, cinco doze avos (5/12); quatro, onze vinte e quatro avos (11/24); cinco, seis ou mais, o máximo (1/2).

Anoto que, por conta da alteração trazida pela Lei 13.654/2018, que acrescentou §2º-A, inciso I, ocorreu o aumento da fração da causa de aumento de pena em caso de emprego de arma de fogo em 2/3 (dois terços).

Sendo assim, aumento a pena em mais 2/3 (dois terços), resultando em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, para o crime de roubo.

Quanto ao delito de receptação, fica mantida a pena aplicada na primeira fase.

Torno, pois, definitiva as penas em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, para o crime de roubo, e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para o crime de receptação.

Reconheço o concurso material entre os delitos, de modo que as penas serão somadas, conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal, resultando em 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a qual torno definitiva.

Réu LEONARDO.

O acusado não ostenta maus antecedentes, além do que as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhes são favoráveis. Fixo, pois, as penas-bases em seus mínimos legais, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multas, para o crime de roubo, e 01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o delito de receptação.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (fl. 604 - Proc. nº 000126-60.2018.8.26.0603), razão por que elevo as penas em 1/6 (um sexto), resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, para o crime de roubo, e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, para o crime de receptação.

Ainda nesta fase, deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, porque, embora tenha o réu confessado, alegou estado de necessidade, que é uma excludente de ilicitude, procurando eximir-se de sua responsabilidade penal. Anoto que o entendimento deste Juízo é no sentido de que a confissão espontânea a que alude o artigo 65 do Código Penal, como circunstância determinante de alguma redução de pena, é aquela sem ressalvas, sem desculpas para o gesto criminoso, a qual não

restou configurada no caso.

Na terceira fase, em relação ao crime de roubo, elevo a pena em mais 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento referente ao concurso de agentes, resultando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Isso porque, com a introdução de outras causas de aumento no roubo, totalizando seis, quando presente apenas uma delas, deve-se impor o aumento mínimo (1/3); duas, o aumento de três oitavos (3/8); três, cinco doze avos (5/12); quatro, onze vinte e quatro avos (11/24); cinco, seis ou mais, o máximo (1/2).

Anoto que, por conta da alteração trazida pela Lei 13.654/2018, que acrescentou §2º-A, inciso I, ocorreu o aumento da fração da causa de aumento de pena em caso de emprego de arma de fogo em 2/3 (dois terços).

Sendo assim, aumento a pena em mais 2/3 (dois terços), resultando em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, para o crime de roubo.

Quanto ao delito de receptação, fica mantida a pena aplicada na segunda fase.

Ainda na terceira fase, fica rejeitada a pretensão da defesa do réu LEONARDO de aplicação da figura da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal), pois essa menor participação não restou demonstrada pelo conjunto

probatório, pelo contrário, o réu teve a mesma participação de seu comparsa TANAEL. Em outros termos, os atos praticados pelo acusado foram convergentes ao desencadeamento do resultado desejado, daí adquirirem relevância para os atos praticados pelo seu comparsa, estando, dessa forma, ligados de modo inafastável ao fato imputado pela força lógica do desdobramento causal.

Torno, pois, definitiva as penas em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, para o crime de roubo, e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, para o crime de receptação.

Reconheço o concurso material entre os delitos, de modo que as penas serão somadas, conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal, resultando em 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a qual torno definitiva.

Com relação ao regime inicial, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12, em razão da gravidade da conduta (roubo com incidência de duas causas de aumento de pena – uma do § 2º e outra do § 2º-A do artigo 157 do Código Penal), o regime prisional fechado, para ambos os réus, é o que se apresenta como o mais adequado para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade.

Afinal, o roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente e que vem gerando o clima de violência e de intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo.

Em outros termos, justifica-se a imposição de regime fechado para o início de cumprimento da pena com fundamento na periculosidade dos agentes decorrente da prática de roubo, máxime em vista da crescente onda de assalto à mão armada e de crimes violentos que assolam o país.

Este regime é, portanto, o único compatível com este tipo de infração e com a frieza e desfaçatez de seu autor, lembrando que o acusado LEONARDO é reincidente específico, e o acusado TANAEL ostenta péssimos antecedentes em crimes de roubo. Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurara a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária dos acusados, isto é, se não registram outras condenações ou prisões processuais, nem quanto aos seus comportamentos e condutas no cárcere, a revelarem não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventuais direitos à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

Os réus deverão continuar a responder presos por este processo, pois assim permaneceram durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de

informações seguras sobre a capacidade econômica dos réus.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para:

01) CONDENAR LEONARDO APARECIDO URIVES CARDOSO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão (resultado da soma das penas de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, referente ao crime de roubo; e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no tocante ao crime de receptação), em regime inicial fechado, e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no valor mínimo unitário (art. 49 e parágrafos do Código Penal), dando-o como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 180, caput, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal.

02) CONDENAR TANAEL FRANCIS SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão (resultado da soma das penas de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, referente ao crime de roubo; e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no tocante ao crime de receptação), em regime inicial fechado, e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, no valor mínimo unitário (art. 49 e parágrafos do Código Penal), dando-o como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 180, caput, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal.

Consigno que os réus ficaram presos cautelarmente desde 22/02/2022 até presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante das penas, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12, como já acima exposto quando da fixação do regime.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal).

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, vez que as penas ultrapassaram quatro anos e o crime foi cometido mediante grave ameaça, razão pela qual não preenchem os requisitos legais à sua concessão, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Ademais, o acusado TANAEL possui péssimos antecedentes criminais (artigo 44, inciso III, do CP), e o réu LEONARDO é reincidente específico (artigo 44, inciso II, do CP), o que afasta também a aplicação do § 3º do mencionado artigo e Diploma.

Os réus deverão continuar a responder presos a este processo, pois tiveram suas prisões em flagrante convertidas em preventivas, conforme decisão de fls. 88/93, cujos fundamentos ficam aqui reiterados, assim como aqueles expostos nas decisões que indeferiram os pedidos de liberdade provisória de fls. 251/252 e 404/405.

Aliás, seria uma verdadeira contradição que tivesse sido mantidos presos durante toda a instrução e agora, condenados, viessem a ser soltos.

De outra parte, necessária também a custódia cautelar dos réus para assegurar a aplicação da lei penal, eis que condenados as penas a serem cumpridas em regime inicial fechado, certamente, em liberdade, procurarão se evadir, frustrando o cumprimento das penas.

Outrossim, está presente o requisito da garantia da ordem pública, tão aviltada com a crescente onda de crimes patrimoniais, o que intranquiliza toda a população ordeira e trabalhadora desta comarca, lembrando que o acusado TANAEL possui mau péssimos antecedentes em crimes de roubo e o réu LEONARDO é reincidente específico. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica dos réus.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos



do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

P. R. I.

Birigui, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA